

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת משה ארבל

פ/25/946

הצעת חוק עבודת נשים (תיקון – שעות היעדרות מעבודה לאישה בהריון בר-סיכון), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 7 בחוק עבודת נשים, התשי"ד–1954¹, בסעיף 7(ה)(2), האמור בו יסומן כפסקת משנה "(א)" ואחריה יבוא:

"(ב) לגבי אישה בהריון בר-סיכון, אם היא עובדת במשרה מלאה כאמור בפסקת משנה (א) – 60 שעות במשך חודשי הריונה, ואם היא עובדת בחלקיות משרה כאמור באותה פסקת משנה – החלק היחסי מ-60 שעות כאמור, בהתאם לשיעור חלקיות המשרה; לעניין זה, "הריון בר-סיכון" – הריון שהתעוררו במהלכו סיבוכים שעלולים לסכן את בריאות האישה או העובר, וניתן על כך אישור רופא בכתב."

דברי הסבר

חוק עבודת נשים, התשי"ד–1954 (להלן – החוק), קובע כי אישה בהריון רשאית להיעדר ממקום עבודתה, ללא ניכוי משכר עבודתה, לצורך פיקוח רפואי ובדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהריון. במסגרת החוק אין התייחסות לנשים בהריון בר-סיכון, אשר עקב מצבן הרפואי נדרשות לבצע בדיקות רפואיות לעיתים תכופות יותר.

לפיכך מוצע לתקן את החוק, ולקבוע שלאישה שהריונה הוא הריון בר-סיכון, ויש לה על כך אישור רפואי, תהיה תוספת של מחצית משעות ההיעדרות מהעבודה שקובע הסעיף, במשך חודשי הריונה. כך, אם היא עובדת משרה מלאה כנהוג במקום עבודתה היא תהיה זכאית ל-60 שעות היעדרות לצורך פיקוח וביצוע בדיקות רפואיות שקשורות בהריון, ואם היא עובדת במשרה חלקית היא תהיה זכאית לחלק היחסי מ-60 שעות בהתאם לשיעור חלקיות המשרה.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/5182).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חבר הכנסת רועי פולקמן (פ/21/272), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת משה ארבל וקבוצת חברי הכנסת (פ/22/90) ועל ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/22/93), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/23/156) ועל ידי חברי הכנסת משה ארבל וינון אזולאי (פ/23/764) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/24/567) ועל ידי חברי הכנסת משה ארבל וינון אזולאי (פ/24/569).

הצעת החוק זהה לפ/24/569 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)

¹ ס"ח התשי"ד, עמ' 154.